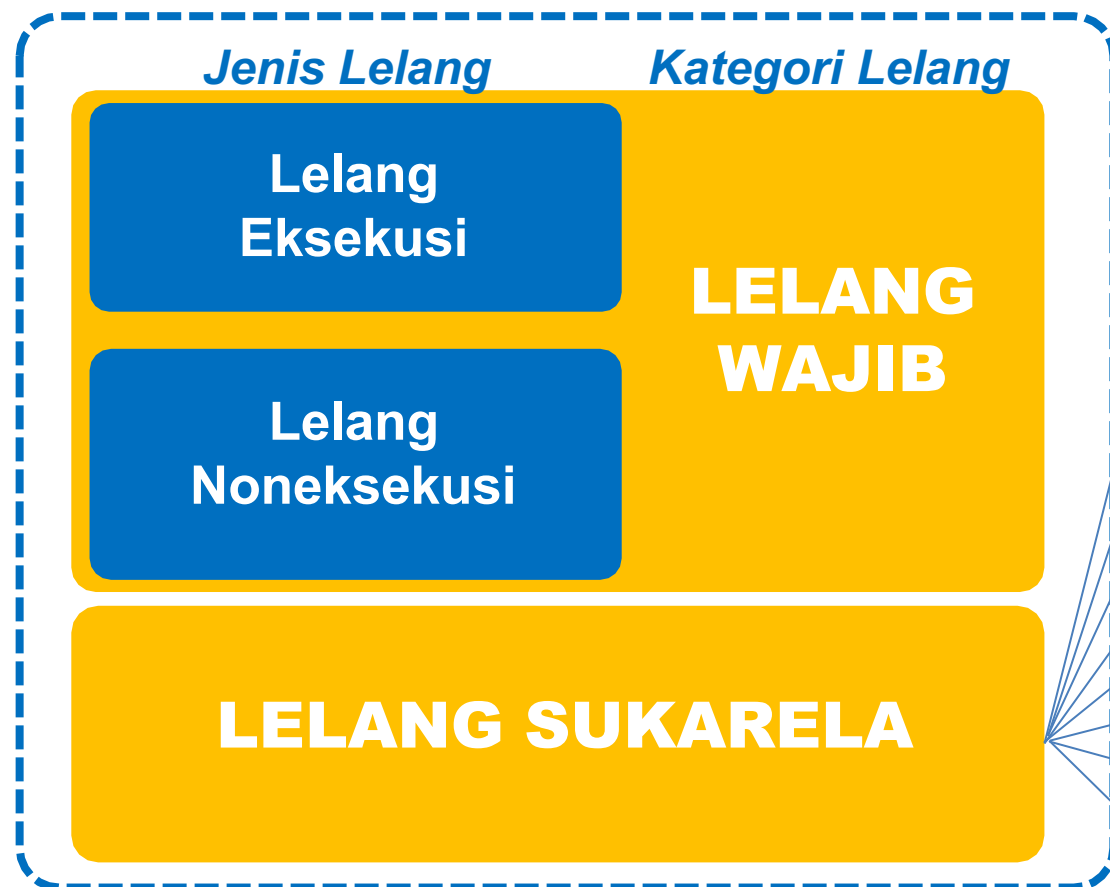


Jenis Lelang



- a** Lelang Sukarela barang milik badan usaha milik negara/daerah berbentuk perusahaan perseroan;
- b** Lelang Sukarela barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c** Lelang Sukarela barang milik badan layanan umum/badan hukum pendidikan yang tidak termasuk barang milik negara/daerah;
- d** Lelang Sukarela barang milik perwakilan negara asing;
- e** Lelang Sukarela barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;
- f** Lelang Sukarela hak tagih (piutang);
- g** Lelang Sukarela kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
- h** Lelang Sukarela lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lelang Sukarela

a

Lelang Sukarela barang milik badan usaha milik negara/daerah berbentuk perusahaan perseroan;

b

Lelang Sukarela barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c

Lelang Sukarela barang milik badan layanan umum/badan hukum pendidikan yang tidak termasuk barang milik negara/daerah;

d

Lelang Sukarela barang milik perwakilan negara asing;

e

Lelang Sukarela barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;

f

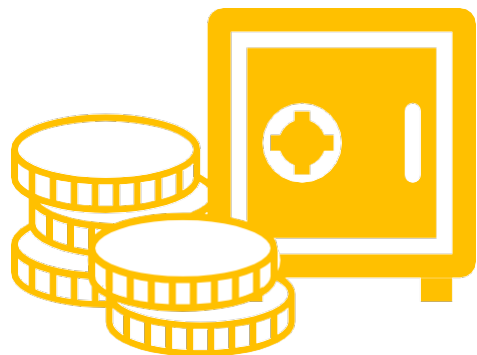
Lelang Sukarela hak tagih (piutang);

g

Lelang Sukarela kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan

h

Lelang Sukarela lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Apa saja yang bisa dilelang?

- Lelang Tanah dan/atau Rumah
- Lelang Mobil dan/atau Motor
- Lelang Produk UMKM
- Lelang Karya Seni
- Lelang Barang Inventaris Kantor
- Lelang Emas / Logam Mulia
- Lelang Saham
- Lelang Hak Tagih / Piutang / Cessie
- Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya
- Lelang Harta Milik Perusahaan dalam Likuidasi
Maupun Lelang Sukarela lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Barang Berwujud

- Barang bergerak
- Barang tidak bergerak

OBJEK LELANG

Barang yang dilelang

Barang Tidak Berwujud

- Hak Menikmati Barang*),
- hak tagih (piutang),
- Hak atas Kekayaan Intelektual,
- hak siar/rilis,
- surat berharga

***) Hak Menikmati Barang meliputi hak menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara**



Penjual

- ❑ **Penegasan** tanggung jawab Penjual
- ❑ **Penguasaan fisik** objek lelang berupa barang bergerak berwujud
- ❑ **Keharusan memiliki NPWP, kecuali** apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibenarkan tidak memiliki/ menggunakan nomor pokok wajib pajak 
- ❑ Hak mengusulkan **cara penawaran** lelang
- ❑ Dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan dengan syarat sesuai **ketentuan yang berlaku pada Penjual** dan/atau ketentuan perundang-undangan
- ❑ **Keharusan Penjelasan Lelang** untuk objek lelang berupa barang tidak berwujud, surat berharga, atau barang bergerak dengan nilai limit Rp 5 Miliar 
- ❑ Memperlihatkan/menyerahkan **dokumen kepemilikan barang** yang dilelang kecuali pada lelang eksekusi

Kehadiran Penjual dalam Lelang

- 1 Secara Prinsip, **Penjual** wajib hadir di tempat pelaksanaan lelang
- 2 ☐ Dalam Pelaksanaannya, kehadiran dapat secara fisik atau melalui sarana media elektronik
☐ **Kehadiran Penjual melalui sarana media elektronik dapat dilakukan untuk Lelang Tanpa Kehadiran Peserta melalui Aplikasi Lelang**
☐ Untuk hadir melalui sarana media elektronik, Penjual mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II, paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
☐ Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Lelang kelas II dapat menyetujui/menolaknya berdasarkan pertimbangan keamanan/efisiensi perjalanan, urgensi kehadiran penjual diakaitkan dengan jenis atau obyek lelang, atau pertimbangan lainnya sesuai ketentuan.

- 3 Ketentuan kehadiran melalui sarana media elektronik juga berlaku bagi saksi dari Penjual, untuk lelang yang memerlukan kehadiran saksi.
- 4 ☐ Dokumentasi kehadiran Penjual dan/atau saksi dari Penjual melalui sarana media elektronik berupa **tangkapan layar yang menampilkan Pejabat Lelang, Penjual, dan/atau saksi.**
☐ Tangkapan layar dicetak dan dilampirkan pada Minuta Risalah Lelang sebagai bukti kehadiran Penjual dan/atau saksi.



**Peserta
Lelang**



Bukti Identitas Peserta Lelang

Bukti Identitas Diri

harus menunjukkan bukti identitas diri yang masih berlaku

WNI

WNA

1. Orang, berupa:

- a. KTP/SIM/Paspor, untuk orang perseorangan
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk Korporasi

2. Instansi/Lembaga, berupa kode satker atau kode lembaga

1. Orang, berupa paspor atau dokumen identitas resmi yang diterbitkan pemerintah negara dari Peserta Lelang

2. Korporasi, berupa dokumen identitas berusaha resmi yang diterbitkan oleh pemerintah negara

- ☐ Setiap orang perseorangan, korporasi, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dapat menjadi Peserta Lelang, kecuali yang dilarang
- ☐ Ketentuan terkait bukti identitas diri
- ☐ Penawaran Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang.
- ☐ Dokumen perwakilan berupa surat kuasa bermeterai cukup



Umum

Penyelenggaraan Lelang

Penggabungan Lelang



Model

- ☐ Berdasarkan **permohonan** penjual
- ☐ **Inisiatif** KPKNL/ Balai Lelang (Lelang Terjadwal Khusus)
- ☐ Tunggal atau **Gabungan**



- Gabungan **jenis** Lelang, **Penjual**, **debitor/tereksekusi**, **objek** Lelang dalam **1 (satu)** pelaksanaan Lelang
- Berada dalam satu **wilayah jabatan** pejabat Lelang



Penyelenggara Lelang

Tidak boleh menolak permohonan Lelang

Lelang diselenggarakan oleh KPKNL, Balai Lelang, atau Kantor PL II

Pejabat Lelang

Lelang dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang

Harus hadir di tempat pelaksanaan Lelang



Kehadiran dapat dilakukan secara virtual untuk

Lelang Noneksekusi

Lelang Sukarela

dengan kehadiran peserta secara virtual atau tanpa kehadiran peserta

Kehadiran secara virtual dapat dilakukan baik di luar maupun di dalam wilayah jabatan



Penjual

PROSES BISNIS LELANG

Tempat Lelang

- Dalam Wilayah Kerja KPKNL
- Dalam Wilayah Jabatan Pejabat Lelang

Pengecualian

- Lelang **kayu** dan **hasil hutan lainnya** dari tangan pertama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah
- Lelang Terjadwal Khusus** dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui *e-marketplace auction*



Peserta

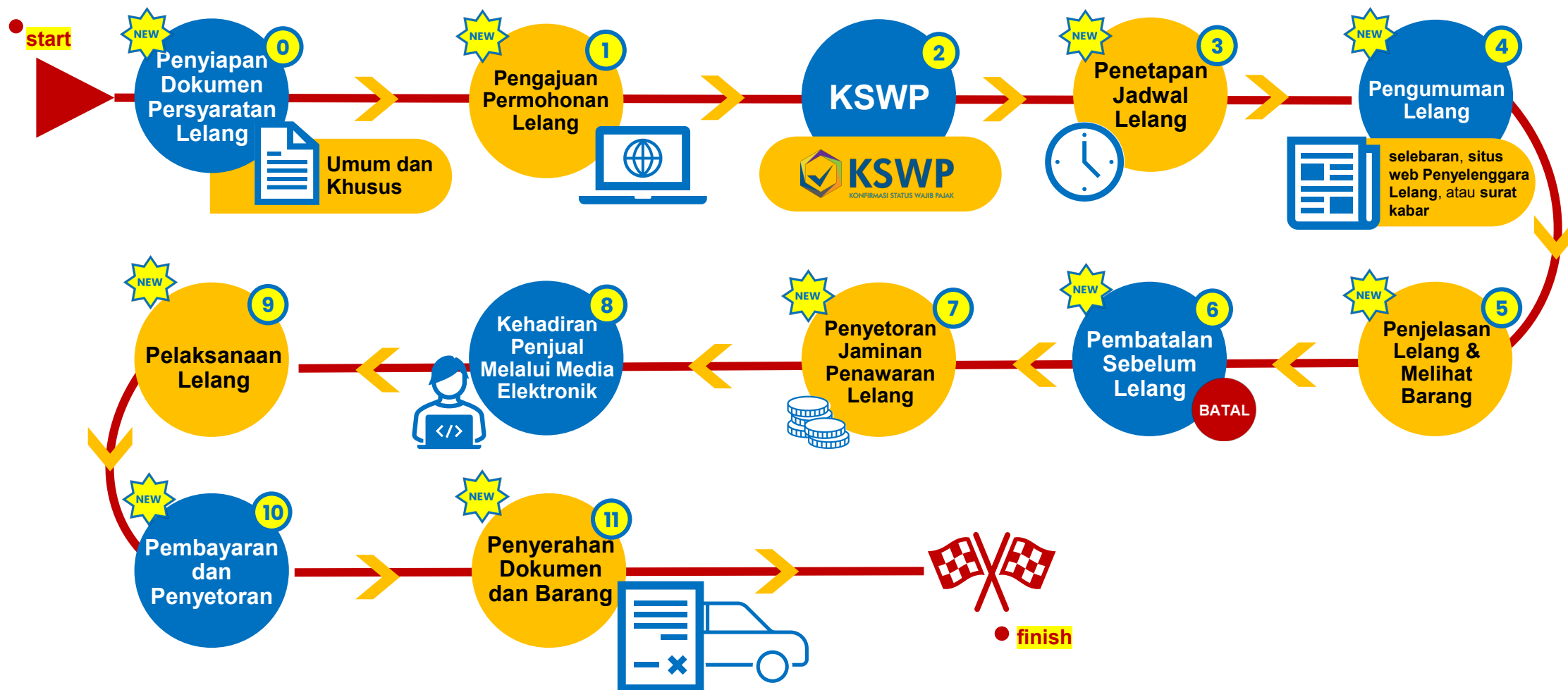


Pembeli

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, **tidak dapat dibatalkan**

Tahapan Proses Bisnis Lelang

Gambaran tahapan proses bisnis lelang secara berurutan sejak pengajuan permohonan lelang sampai penyerahan barang



Permohonan Lelang



1 Diajukan secara tertulis oleh Penjual disertai dokumen persyaratan lelang. Untuk Permohonan Lelang dengan 2 atau lebih Penjual, permohonan diajukan dalam 1 surat permohonan yang ditandatangani bersama

2 Penjual merupakan unit internal pada KPKNL: permohonan diajukan pejabat yang berwenang sesuai organisasi dan tata kerja DJKN kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan.

3 Pengenaan Bea Permohonan Lelang untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Pengadilan, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit.

4 Tata cara pengajuan permohonan lelang dan dokumen persyaratan lelang lihat pada Lampiran Huruf A dan Huruf B



5 Objek Lelang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan Lelang diajukan kepada:

- a. KPKNL yang terdekat dengan tempat Objek Lelang berada;
- b. Kantor Pejabat Lelang Kelas II dengan wilayah jabatan terdekat dengan tempat Objek Lelang berada; atau
- c. Balai Lelang.

Dokumen Persyaratan Umum

Surat permohonan Lelang yang diajukan oleh Penjual wajib dilengkapi dokumen persyaratan umum, sebagai berikut:

1. salinan/fotokopi surat keputusan penunjukan Penjual/ surat tugas Penjual/surat kuasa Penjual, kecuali Penjual adalah orang perseorangan;
2. daftar barang yang akan dilelang, nilai limit dan uang jaminan.
3. dalam hal Objek Lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan alas hak sekunder di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik, dokumen berupa:
 - a) salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang kepada pemegang hak pengelolaan atau hak milik; dan
 - b) surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik yang dapat berupa:
 - 1) klausul dalam akta pemberian hak (hak guna bangunan atau hak pakai) yang secara tegas menyebutkan bahwa pemegang hak pengelolaan atau hak milik menyetujui peralihan dan/atau penjualan atas hak guna bangunan atau hak pakai yang berdiri di atas hak pengelolaan atau hak milik kepada pihak lain; atau
 - 2) surat persetujuan tersendiri yang terpisah dari akta pemberian haknya, dalam hal tidak terdapat klausul sebagaimana dimaksud pada angka 1);
4. informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/ penyetoran hasil bersih Lelang berupa:
 - a) kode mata anggaran penerimaan, apabila hasil bersih Lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke kas negara oleh bendahara penerimaan; atau
 - b) nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih Lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Penjual;

Dokumen Persyaratan Umum

Surat permohonan Lelang yang diajukan oleh Penjual wajib dilengkapi dokumen persyaratan umum, sebagai berikut:

5. informasi tertulis berupa nomor pokok wajib pajak Penjual, dalam hal Objek Lelang berupa Barang milik swasta, badan hukum, atau badan usaha;
6. **surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Penjual yang isinya menyatakan bahwa nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan bermotor yang dilelang adalah benar sesuai dengan dokumen registrasi yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang, kecuali untuk kendaraan bermotor yang belum pernah dilakukan registrasi dan identifikasi sesuai ketentuan;**
7. surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa Penjual menguasai Objek Lelang secara fisik, dalam hal Objek Lelang berupa barang bergerak;
8. foto terbaru dari Objek Lelang;
9. surat keterangan dari Penjual mengenai syarat Lelang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
 2. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli;
 3. jadwal Penjelasan Lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan Lelang; dan/atau
 4. syarat dan ketentuan khusus yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan jual beli barang tidak berwujud, dalam hal Objek Lelang berupa hak.
10. surat keterangan dari Penjual mengenai syarat Lelang selain yang diatur dalam angka 7 (apabila ada) berikut ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/atau peraturan perundang-undangan yang mendukungnya; dan
11. bukti pembayaran bea permohonan Lelang, untuk Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan, dan Lelang Eksekusi harta pailit.

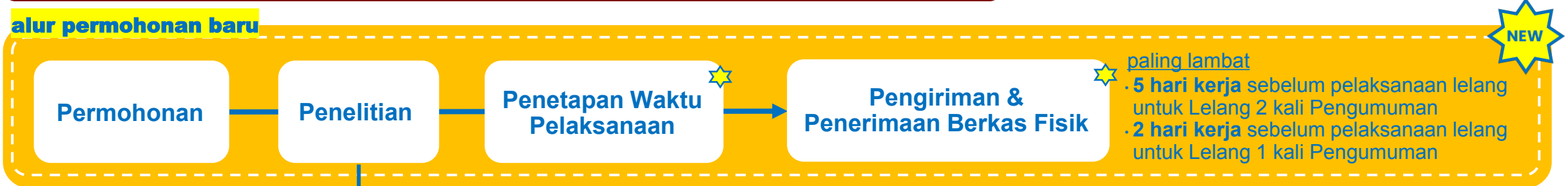


Alur Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang

alur permohonan lama



alur permohonan baru



Lelang Eksekusi

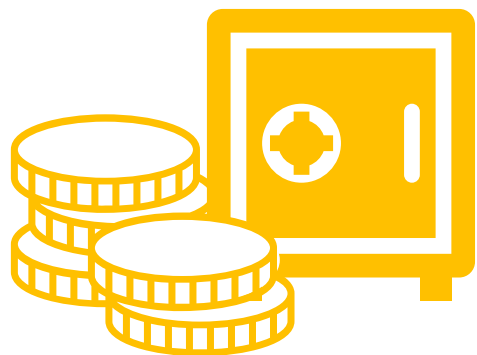
		Melalui Aplikasi Lelang	Tidak Melalui Aplikasi Lelang
UUHT	• s.d. 5 debitor	7 hari kerja	2 hari kerja
	• 6 s.d. 10 debitor	8 hari kerja	3 hari kerja
	• lebih dari 10 debitor	9 hari kerja	4 hari kerja
Harta Pailit		9 hari kerja	4 hari kerja
Benda Sitaan Pengadilan dan lainnya		8 hari kerja	3 hari kerja

Lelang Noneksekusi dan Lelang Sukarela

Melalui Aplikasi Lelang	7 hari kerja
Tidak Melalui Aplikasi Lelang	2 hari kerja

- Norma Waktu PALING LAMA
- Tidak ada proses permintaan kelengkapan dokumen





Jaminan Penawaran Lelang

Bentuk & Besaran



Bentuk Jaminan :

- Uang Jaminan
- Bank Garansi, SBLC, SKBDN
(untuk jaminan Penawaran
Lelang paling sedikit Rp50 Milyar)

Besaran Jaminan : paling sedikit 0%
sampai dengan paling banyak 100%
dari Nilai Limit

Ketentuan

- Diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran lelang (jika menang)
- Dikembalikan seluruhnya (jika tidak menang)
- Disetorkan ke Kas Negara dan/atau menjadi milik Penjual, Balai Lelang, dan/atau PL II sesuai kesepakatan (jika Pembeli wanpretasi)

Besaran Jaminan Penawaran Lelang

Lelang Eksekusi

10% s.d. 50%
dari Nilai Limit

Lelang Noneksekusi:

10% s.d. 100%
dari Nilai Limit

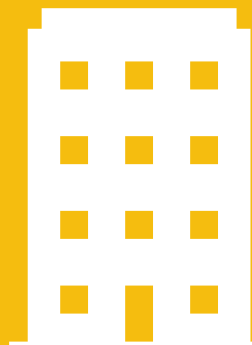
Lelang Sukarela

0% s.d. 100%
dari Nilai Limit

Penyetoran & Pengembalian Uang Jaminan



- **Lelang KPKNL:** penyetoran dan pengembalian uang jaminan lelang dilakukan melalui rekening.
- **Nama** penyetor uang jaminan dapat berbeda dengan nama Peserta Lelang (fleksibel)

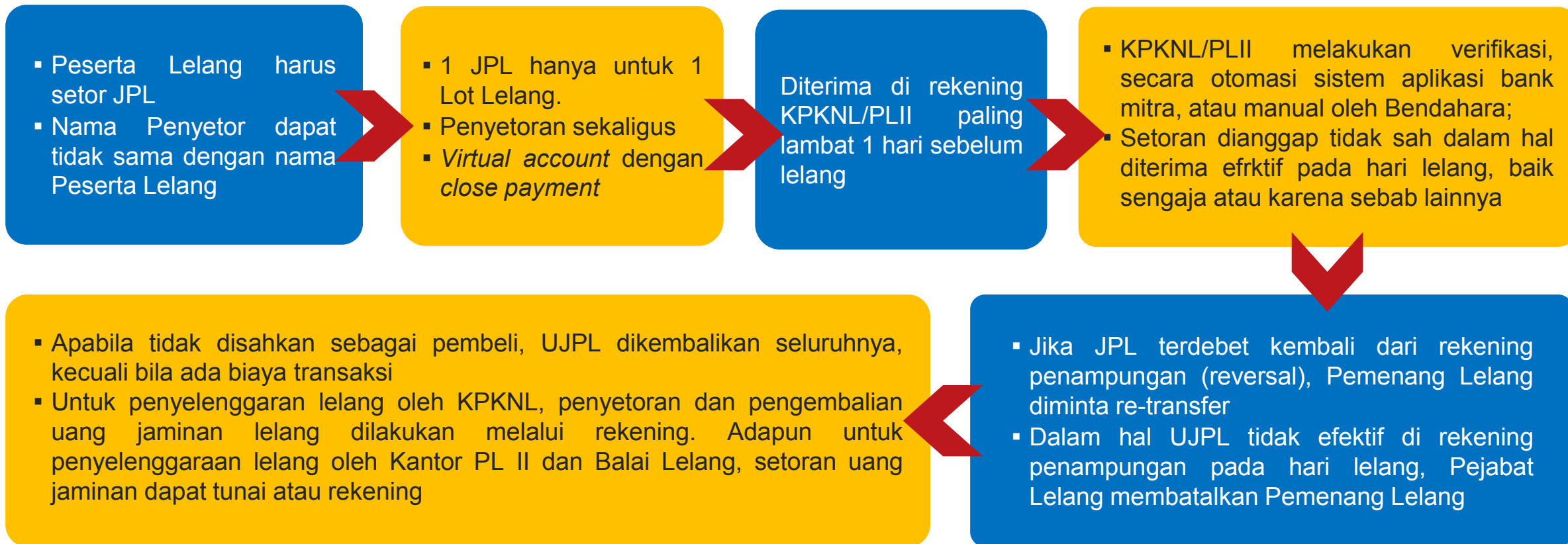


Untuk lelang oleh Kantor PL II dan Balai Lelang, setoran uang jaminan dapat **tunai** atau **rekening**



Verifikasi setoran dan pengembalian uang jaminan lelang dilakukan dengan **otomasi** oleh sistem aplikasi bank mitra; atau **manual** oleh bendahara jika terjadi gangguan sistem.

Jaminan Penawaran Lelang (JPL)



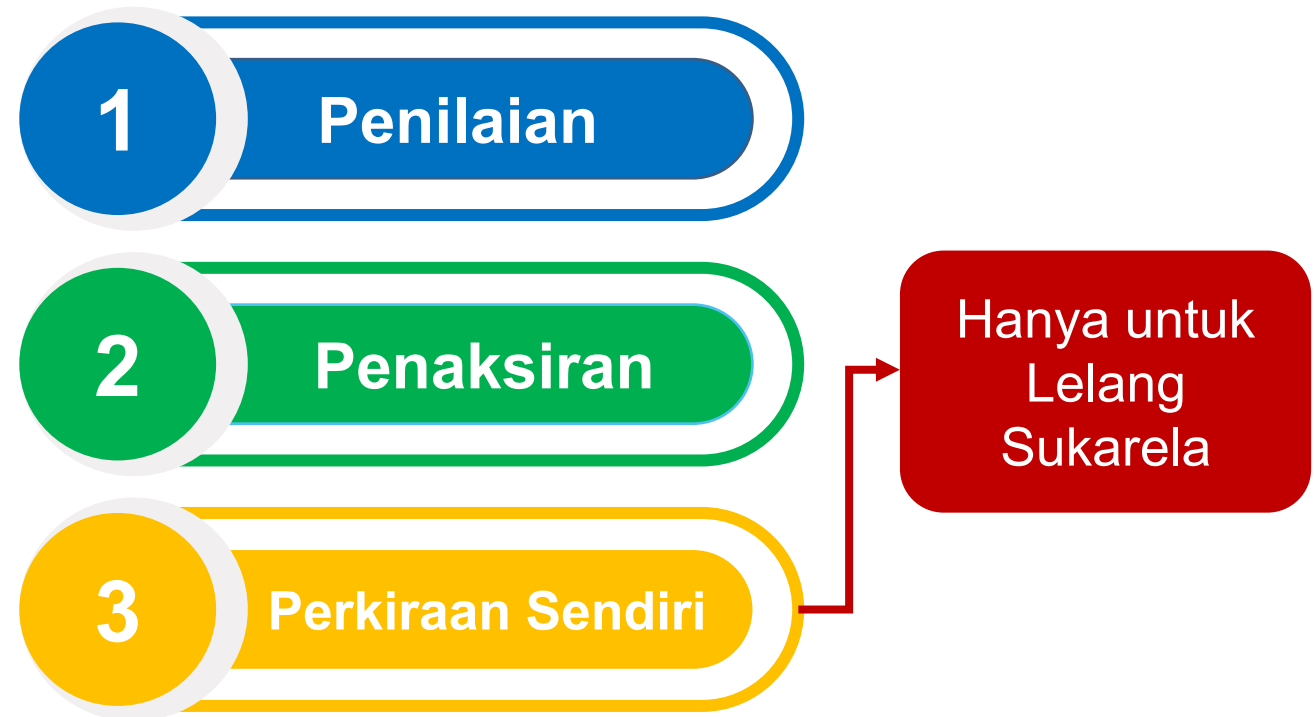
Nilai Limit

- Merupakan syarat dalam setiap pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Sukarela atas barang bergerak milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta.
- Harus dicantumkan dalam Pengumuman lelang, kecuali dalam Lelang Sukarela atas Barang Begerak.
- Penetapannya menjadi **kewenangan** dan tanggung jawab **Penjual**

Besaran Nilai Limit

- Nilai Limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Jaminan Fidusia, Gadai, dan Harta Pailit paling tinggi sama dengan **nilai pasar** dan paling rendah sama dengan **nilai likuidasi**.
- Untuk lelang ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual

Dasar Penetapan Nilai Limit





Nilai Limit harus berdasarkan Penilaian

Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**;

Bank sebagai kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang pada Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, atau Lelang Eksekusi Gadai;

Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT untuk pemegang hak tanggungan perorangan;

Objek Lelang berupa saham, untuk Lelang Wajib.

Pengumuman Lelang

Lelang Eksekusi

- **Barang tidak bergerak**, atau barang tidak bergerak dijual bersama-sama dengan barang bergerak :
 - ❖ Peng I : selebaran/**penayangan data pada situs web**/surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)
 - ❖ Peng II : surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)
- **Barang bergerak** :
 - ❖ Limit $\leq$ **Rp 200 juta** : selebaran/**penayangan data pada situs web**/surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)
 - ❖ Limit $>$ **Rp 200 juta** : surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)
- **Lelang Eksekusi Pajak Barang Bergerak**
 - ❖ Limit $\leq$ Rp 20 juta : selebaran/**penayangan data pada situs web**/surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)
 - ❖ Limit $>$ Rp 20 juta : surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)

NEW

Lelang Noneksekusi

- Barang Bergerak Limit $\leq$ Rp 200 juta : selebaran/**penayangan data pada situs web**/surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)
- Barang Bergerak Limit $>$ Rp 200 juta atau Barang Tidak Bergerak : surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)

Lelang Sukarela

- Selebaran;
- **penayangan data pada situs web**; atau
- Surat kabar harian (**cetak atau elektronik**)

Dalam hal Pengumuman menggunakan **surat kabar elektronik**, maka Penjual menyampaikan bukti pengumuman dalam bentuk file asli *e-newspaper* dengan jenis pdf/JPEG/PNG atau file elektronik lainnya yang **bukan merupakan hasil tangkapan layar**

Penawaran Lelang

1

Lelang Dengan Kehadiran Peserta

Lisan

Tertulis

Tertulis
dilanjutkan
lisan

*Kehadiran
peserta dapat
secara **fisik**
atau melalui
**media
elektronik***

2

Lelang Tanpa Kehadiran Peserta

Tertulis melalui:

Surat tromol pos

Surat elektronik (e-mail)

Aplikasi Lelang

- Open bidding
- Closed bidding

e-marketplace auction

Lelang melalui Aplikasi Lelang

Penayangan Data Lelang

- **Lelang dengan 1x Pengumuman**, dilakukan pada tanggal Pengumuman terbit
- **Lelang dengan 2x Pengumuman**, dilakukan pada tanggal Pengumuman pertama terbit
- **Lelang ulang**, dilakukan pada tanggal pengumuman lelang ulang terbit

Penawaran Lelang

Pengajuan Penawaran

- dilakukan **setelah** penayangan data Objek Lelang pada aplikasi **sampai dengan sebelum** penayangan Kepala Risalah Lelang
- Peserta Lelang dapat **membatalkan** atau **mengubah** penawaran yang telah diajukan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.

masing-masing Peserta Lelang **saling mengetahui** penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang lainnya

Open Bidding

Harus digunakan untuk Lelang Wajib

Closed Bidding

masing-masing Peserta Lelang dan Pejabat Lelang **tidak mengetahui** penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang sebelum berakhirnya waktu pengajuan penawaran

penayangan data objek lelang

tanggal pelaksanaan lelang

waktu pengajuan penawaran